مكتب إبراهيم الحوسني للمحاماة

التاريخ: 21/10/2026 — المرجع: IH/CNS/2026/27

قلم القيد
نموذج تدريبي
21/10/2026

صحيفة دعوى

مقدمة إلى: محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية — الدائرة التجارية الجزئية

المدعية	مريم خالد الزعابي، هوية رقم 784-1991-0000000-0، الشارقة.
المدعى عليها	شركة مرفأ النجوم للسيارات ذ.م.م، موزع سيارات ألكوريا المعتمد، رخصة رقم 000000.

الوقائع

1. اشترت المدعية من المدعى عليها بتاريخ 16/06/2026 سيارة ألكوريا سراب 2.0 توربو موديل 2026 (رقم الهيكل 00000000000000000) بثمن (136,500) درهم مع ضمان (3) سنوات أو (100,000) كم، وتسلمتها في اليوم ذاته.
2. ظهر بناقل الحركة عطل (ارتجاج وتأخر في التبديل)، فأُدخلت السيارة ورشة المدعى عليها ببطاقة العمل رقم JC-2026-04417 المرفقة، وأثبت الفني فيها أنه عيب مصنعي.
3. وتكرر العطل ذاته فأعيد إصلاحه ثانيةً على البطاقة ذاتها، ثم تعطل للمرة الثالثة بتاريخ 06/10/2026.
4. ورفضت المدعى عليها في 13/10/2026 طلب المدعية المؤرخ 08/10/2026 الاستبدال أو الرد خلال سبعة أيام.

الأسانيد القانونية

1. ألزمت المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك المزود بتنفيذ جميع الضمانات واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية، ونصت المادة (13) منه على أنه: "يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث (3) مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها" بأن يستبدل بها أخرى جديدة أو يستردها ويرد قيمتها.
2. وتلزم المادة (16) من القانون ذاته الموزع بتوفير سلعة مماثلة دون مقابل إذا جاوز تنفيذ الضمان سبعة أيام، وللمستهلك طلب التعويض وفقاً للمادة (24) منه، ويقع على المزود عبء إثبات سوء الاستخدام وفقاً للمادة (45) من قانون حماية المستهلك.
3. وإذ لم تُصلح المدعى عليها العيب خلال مدة الضمان، فللمدعية طلب فسخ العقد والتعويض وفقاً للبند (2) من المادة (502) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية.

الطلبات

1. أصلياً: إلزام المدعى عليها باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة.
2. احتياطياً: فسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليها باسترداد السيارة ورد ثمنها البالغ (136,500) درهم.
3. وفي الحالتين: إلزامها بأداء (7,920) درهم أجرة سيارة بديلة لم توفرها (36 يوماً × 220 درهم)، و(25,000) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، بإجمالي (32,920) درهم، مع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكيل المدعية — المحامي/ إبراهيم يعقوب الحوسني

مكتب إبراهيم الحوسني للمحاماة
Ibrahim Al Hosani Advocates
الشارقة — الإمارات

شركة مرفأ النجوم للسيارات ذ.م.م

الموزع المعتمد لسيارات ألكوريا — مركز الخدمة والصيانة

الشارقة — المنطقة الصناعية الثانية — هاتف 060000000

Job Card / Repair Order

النموذج SV-01

بطاقة عمل – أمر إصلاح

رقم البطاقة	JC-2026-04417	تاريخ الاستلام	28/07/2026 — 09:40
اسم العميل	مريم خالد الزعابي	الهاتف	0500000000
المركبة	ألكوريا سراب 2.0 توربو — 2026	رقم اللوحة	الشارقة / 00000
رقم الهيكل	00000000000000000	قراءة العداد	3,184 كم
الضمان	سارٍ — 3 سنوات / 100,000 كم	الفني المسؤول	وائل فهمي عبدالقادر

شكوى العميل: ارتجاج عند الانطلاق، وتأخر في التبديل من السرعة الثانية إلى الثالثة، وظهور تنبيه "عطل في ناقل الحركة" على لوحة العدادات.

م	العمل المنفذ	رمز العمل	التغطية
1	فحص ناقل الحركة بجهاز التشخيص وقراءة رموز الأعطال	D-100	ضمان
2	تحديث برمجة وحدة التحكم في ناقل الحركة	S-210	ضمان
3	استبدال مجموعة الصمامات وتغيير زيت ناقل الحركة	T-355	ضمان

المبلغ المستحق على العميل: لا شيء (مشمول بالضمان). تاريخ تسليم المركبة للعميل: 08/08/2026.

نتيجة الفحص وملاحظات الفني

بالفحص: انزلاق في قابض السرعة الثالثة وارتفاع حرارة زيت القير — عيب مصنعي — تم الإصلاح

إعادة الإصلاح (عودة المركبة بالشكوى ذاتها): التاريخ والإجراء

عادت السيارة بالعطل ذاته — أعيد الإصلاح بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٦ — استبدال وحدة التحكم

توقيع الفني

ختم مركز الخدمة

مرفأ النجوم للسيارات ذ.م.م
مركز الخدمة — الشارقة
Marfa Al Nujoom Motors